

1500054-25.2022.8.26.0646

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania-SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500054-25.2022.8.26.0646 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500054-25.2022.8.26.0646

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE DIAS DA SILVA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, pela prática dos fatos delituosos assim narrados na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de dezembro de 2021, por volta de 22h06min, na Avenida Getúlio Vargas, nº 234, Centro, nesta cidade e Comarca de Urânia, o denunciado JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO, qualificado às fls. 08 e 25/27, conduziu o veículo Fiat/Doblo ELX 1.8 Flex, cor prata, placas HHX4883 - Jales - SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo o apurado, após a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO assumiu a direção do citado veículo e foi abordado por policiais militares no local acima, já que os agentes da segurança pública foram informados de que a condução do citado veículo era realizada de forma anormal (em ziguezague).

O denunciado apresentava andar cambaleante e vermelhidão nos olhos, tendo autorizado a colheita de sangue para exame de dosagem alcoólica (fl. 12), cujo resultado apontou quantidade de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei - 2,0 g/L (fls. 14/16)".

A denúncia foi oferecida em 11 de maio de 2022 (fls. 118/120) e recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 122/123).

O acusado foi citado (fls. 130) e apresentou resposta à acusação (fls. 136/137).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia, bem como foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 147/151).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o acusado foi interrogado (fls. 172/173).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos moldes preconizados na denúncia. Sustentou que as provas são firmes e suficientes a embasar o decreto condenatório. Pugnou pela procedência da ação penal (fls. 177/183)

A defesa do acusado, por sua vez, afirmou que não basta a condução do veículo automotor e o nível de álcool no sangue acima do limite determinado, sendo necessária a alteração da capacidade psicomotora alterada e o efeito na condução realizada pelo agente. Salientou que os policiais receberam denúncia anônima e não viram o acusado conduzir de forma anormal na via pública. Disse que a conduta do acusado configura mera infração administrativa. Requereu a absolvição do acusado (fls. 187/211).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público visando à condenação do acusado José Dias da Silva Filho como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo exame toxicológico (fls. 14/16), bem como pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

A autoria também é inconteste.

O acusado José Dias da Silva Filho, em solo policial, a fls. 08, declarou que: "Anteriormente aos fatos estava no "Boteco" onde ingeriu duas latinhas de cerveja com álcool e comeu um espetinho, após isso conduzia o veículo Fiat Doblo de cor cinza até sua casa e o "imbicou" para entrar em sua garagem, o declarante desceu do automóvel e quando estava abrindo o portão para entrar na sua garagem foi abordado pelos Policiais Militares. Durante esta abordagem não lhe foi oferecido o teste de bafômetro. Dos fatos o declarante foi conduzido até esta Delegacia para o registro da ocorrência Policial, onde autorizou a retirada de amostra de seu sangue para a realização do teste toxicológico. Tem conhecimento de que não é permitido a condução de veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, contudo agiu assim pois "fiz isso por imprudência minha".

Em juízo, disse que confirma em partes os termos da denúncia. Afirmou que parou para abrir o portão de sua residência e logo chegou uma viatura. Narrou que havia ingerido 5 ou 6 cervejas e não estava conduzindo o veículo em zigue-zague. Mencionou que inicialmente foi abordado por uma viatura e, depois de 10 a 15 minutos, chegou outra. Contou que os fatos ocorreram por volta das 20h00 e não

22h00, como disseram os policiais. Narrou que chegou em casa, desligou o carro e desceu para abrir o portão, momento que chegou a viatura policial. Expôs que os policiais disseram que estava dirigindo o veículo embriagado e que havia uma denúncia.

A testemunha arrolada pela acusação, Alexander Augusto Bigotto Scapin, na fase de inquérito policial, a fls. 06, disse que: "Sou Policial Militar e tal data me encontrava em serviço nesta cidade, momento que fomos informados por populares, via denúncia anônima pelo COPOM, que um condutor estava com seu veículo, um Fiat Doblo de cor prata - placas HHX-4883 "zigue-zagueando" pelas ruas desta cidade, aparentando estar embriagado. Diante disso realizamos patrulhamento pelas ruas da cidade quando conseguimos localizar tal veículo, que era conduzido por JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO, o abordamos pela Avenida Getúlio Vargas quando o mesmo estacionava seu veículo de frente ao numeral 234. Diante dos fatos abordamos JOSÉ e durante os procedimentos de praxe constatamos que o mesmo exalava odor etílico, apresentava andar cambaleante e vermelhidão nos olhos, aparentado estar embriagado, diante disso foi ofertado o teste de bafômetro, contudo o mesmo não o quis realizar e por isso foi conduzido até ao Plantão Policial na cidade de Jales, onde tal ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, e devidamente registrada."

Em juízo, disse que foram comunicados de que o acusado estaria conduzindo o veículo "ziguezagueando" e estaria embriagado. Contou que avisou as demais viaturas em serviço e também saíram em patrulhamento para localização do condutor. Afirmou que encontraram o acusado estacionando o veículo defronte sua residência. Perceberam que o acusado estava com andar cambaleante e fala pastosa. Mencionou que foi oferecido o teste do bafômetro e o acusado recusou. Na Delegacia, o acusado autorizou a colheita de sangue. Esclareceu que as duas viaturas chegaram praticamente juntas ao local do fato. Afirmou que o acusado foi avistado descendo do veículo e não se recorda se o carro estava ligado ou desligado.

A testemunha arrolada pela acusação, Wagner Alves Nicho, em solo policial, a fls. 07, aduziu que: " Sou Policial Militar e tal data me encontrava em serviço nesta cidade, junto de mim também se encontrava meu companheiro de farda Policial SCAPIN, em certo momento, por volta das 22h00min fomos informados por populares, via denúncia anônima pelo COPOM, que um condutor estava com seu veículo, um Fiat Doblo de cor prata - placas HHX-4883 "zigue-zagueando" pelas ruas desta cidade, aparentando estar embriagado. Diante disso realizamos patrulhamento pelas ruas da cidade quando conseguimos localizar tal veículo, que era conduzido por JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO, o abordamos pela Avenida Getúlio Vargas quando o mesmo estacionava seu veículo. Com base nas informações recebidas pelos denunciante, abordamos tal condutor, ao realizarmos as consultas e procedimentos de praxe constatamos que o mesmo exalava odor etílico, apresentava andar cambaleante e vermelhidão nos olhos, aparentado estar embriagado, diante disso foi ofertado o teste de bafômetro, contudo o mesmo não o quis realizar e por isso foi conduzido até ao Plantão Policial na cidade de Jales, onde tal ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, e devidamente registrada."

Em juízo, disse que receberam denúncia anônima de que o veículo "Fiat Doblo" estava sendo conduzido por um indivíduo embriagado, em zigue-zague. Narrou que, juntamente com outra viatura, começaram a fazer diligências na cidade. Contou que viram o acusado estacionando o veículo no numeral citado na denúncia, momento em que o abordaram e perceberam que ele estava com sinais de embriaguez, olho avermelhado, odor etílico e com dificuldades para andar. Mencionou que foi oferecido o teste do etilômetro, que foi recusado pelo acusado. Afirmou que conduziram o acusado até o plantão em Jales, onde foi autorizada a colheita de sangue. Esclareceu que eram duas viaturas em patrulhamento e abordaram o acusado no momento em que ele estava estacionando o veículo.

A testemunha arrolada pela defesa, José Miguel Vila Alves, ouvida apenas em juízo,

disse que escutou um de porta de batendo e, ao sair, avistou o acusado conversando com os policiais. Disse que, após 10 a 15 minutos, chegou no local outra viatura. Esclareceu que os fatos ocorreram antes das 22h00, por volta de 20h30. Salientou que não viu o acusado abrindo o portão de sua residência. Expôs que, posteriormente, foi ele quem guardou o carro do acusado na garagem e levou a chave para sua residência. Mencionou que não prestou atenção se o acusado apresentava sinais de embriaguez, pois estava distante. Confirmou que já viu o acusado conduzindo o veículo pela cidade, mas nunca alcoolizado.

Eis as provas coligidas aos autos.

Dispõe o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ser crime a conduta do agente que "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

Em complemento, dispõe o parágrafo primeiro do referido artigo que a alteração da capacidade psicomotora será constatada por (a) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (b) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Da leitura do dispositivo penal, verifica-se que o simples fato do agente dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo terceiros a dano em potencial, já tipifica o delito, prescindindo-se de perigo concreto.

Nesse sentido:

"Apelação Criminal - Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Agente que é surpreendido embriagado ao volante, conduzindo seu veículo em ziguezague - Configuração - Confissão e depoimento dos policiais e testemunhas - Comprovação de perigo concreto - Desnecessidade - (TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL N ° 990.09.042004-9 - Comarca de Araçatuba - 16ª Câmara Criminal - Rel. Des. BORGES PEREIRA - Voto nº 11.871, julgado em 16/03/2010).

Embriaguez na direção de veículo. Art. 306 do CTB. Preliminar de nulidade afastada. Consentimento do apelante para realização do exame de dosagem alcoólica. Autoria e materialidade comprovadas. Embriaguez comprovada por laudo. Desnecessidade de exigência da comprovação do perigo concreto. Penas e regime fixados corretamente, substituição mantida. Redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação para dirigir, na proporção da fixação da pena corporal. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar. 306 CTB (31677920108260291 SP 0003167-79.2010.8.26.0291, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 25/10/2012, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2012)

No caso dos autos, a conduta delituosa restou evidenciada.

Com efeito, os policiais militares rodoviários narraram que foram informados de que o veículo conduzido pelo acusado estaria ziguezagueando pelas ruas da cidade. Disseram que fizeram a abordagem e o acusado apresentava sinais de embriaguez. Afirmaram que o acusado autorizou a colheita de sangue na Delegacia, apresentando resultado superior ao limite legal.

Neste ponto, saliente-se que o depoimento do policial é merecedor de confiança, como de resto qualquer outro depoimento, até que se prove o contrário. E, no contexto probatório apresentado nos autos, nada há para lhe retirar o crédito de que seja merecedor.

HUGO NIGRO MAZZILLI, de forma lapidar, assim se expressou sobre o testemunho de

policiais:

Não merece o depoimento dos policiais uma eiva abstrata e genérica de suspeição. Se o Estado encarrega seus agentes do grave munus de defender a coletividade contra o crime, se os arma, se lhes dá poder de polícia, se lhes atribui a investigação de crimes e até o direito de prender pessoas e apreender bens, seria rematado contra-senso recusar-lhes a priori qualquer crédito ao seu depoimento, apenas porque são policiais. Ora, seu testemunho há de ser aferido no contexto instrutório, no seu todo, e se, longe de desmentido pela instrução, for com esta coerente, razão não há para recusá-lo (RT, 417:94). Ou mais, seria indesculpável dislate obrigar os policiais a combaterem o crime e, depois, negar validade a seu subsequente depoimento. (in QUESTÕES CRIMINAIS CONTROVERTIDAS, Saraiva, 1999, pág. 776).

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. 444/406, 604/407; TJRJ: RT.595/423 etc.

Apelação do Ministério Público - Réus denunciados por furto duplamente qualificado tentado e corrupção ativa, em concurso material - Absolvição na instância anterior - Autoria e materialidade bem comprovadas, entanto - Palavras coerentes e uniformes da vítima - Depoimentos dos agentes policiais harmônicos desde a fase inquisitiva - Condenações de rigor - Prescrição em concreto da pretensão punitiva que se reconhece de ofício, todavia - Inteligência do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V e 119 do CP - Recurso ministerial provido, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação 0019026-50.2011.8.26.0405; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO DEFENSIVO EM BUSCA DA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OS POLICIAIS CONFIRMARAM OS FATOS COM RELATOS COERENTES ENTRE SI - NEGATIVA ISOLADA DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS APLICADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 0005382-56.2011.8.26.0238; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)"

Não bastasse, em nenhum momento, seja na fase policial ou em juízo, o acusado trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios que pudessem ser utilizados para desmerecer o relato prestado ou que pudessem indicar que o policial tinha motivos para imputar falsamente ao acusado crime que não cometeu.

Aliás, o próprio acusado confessou a prática delitiva, afirmando que realmente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica.

E, como se sabe, a confissão judicial do acusado tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais" (RTJ 88/371).

Anote-se, ademais, que a embriaguez foi comprovada por Laudo Pericial, já que, autorizada a colheita de sangue (fls. 12), o resultado do exame revelou que o

acusado encontrava-se com 2,0 gramas de álcool por litro de sangue, quantia esta superior à permitida por lei (fls. 15).

Desse modo, conforme o já exposto, há elementos seguros que vêm confirmar a materialidade e autoria do delito que recai sobre o acusado. A prova carreada aos autos é forte e coesa e, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada grave, já que o acusado dirigiu veículo automotor com teor alcoólico superior a 03 (três) vezes ao permitido por lei, evidenciando maior reprovabilidade do comportamento. O acusado ostenta Maus antecedentes (processos 0005525-23.1995.8.26.0632 – fls. 107/108; e 0007440-98.2008.8.26.0541 – fls. 108/109). Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos do decidido pelo STJ (HC 472.654 – DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 – Informativo 643). Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. Diante destas circunstâncias, aplico a pena-base acima do mínimo legal, resultando em 08 (oito) meses de detenção, 13 (treze) dias-multa e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), mas também presente a reincidência múltipla (processos 0000971-36.2013.8.26.0646 – fls. 109 e fls. 112; 0001394-93.2013.8.26.0646 – fls. 109/110 e fls. 112/113; e 0002084-25.2013.8.26.0646 – fls. 113).

Como o acusado é multirreincidente, incabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência. De fato, segundo o e. STJ, “tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria em ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão.” (AgRg no REsp 1424247/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015). Assim, já considerando a confissão espontânea, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, 15 (quinze) dias-multa e 03 (três) meses e 03 (três) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, 15 (quinze) dias-multa e 03 (três) meses e 03 (três) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O valor do dia-multa será de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo a época dos fatos, pois não há, nos autos, informações sobre a real situação econômica do acusado que autorize fixá-lo acima desse patamar.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o semiaberto, diante da multirreincidência do acusado (artigo 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código Penal).

Tendo em vista tratar-se de réu multirreincidente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Impossível, também, em face do artigo 77, inciso I, do Código Penal, a suspensão da execução da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo (um trigésimo), e 03 (três) meses e 03 (três) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

Por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá o acusado recorrer em liberdade, conforme artigo 387, parágrafo único, do mesmo diploma, salvo se estiver preso por outro motivo.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois incompatível com a natureza do delito praticado.

Por fim, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observada eventual concessão da justiça gratuita.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Expeça-se mandado de prisão e guia definitiva para o cumprimento da pena;
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 3) Comunique-se o IIRGD e proceda-se ao lançamento das informações pertinentes no Sistema Informatizado Oficial;
- 4) Comunique-se ao CONTRAN e ao Órgão de Trânsito do Estado responsável acerca da penalidade da suspensão de obter a CNH aplicada ao acusado (artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro); e
- 5) Nos termos do Provimento CG 05/2022 (disponibilizado no DJE em 13/05/2022, p. 31), não havendo recolhimento de fiança no presente caso, consigno que o acusado deverá ser citado para pagamento da multa penal apenas no Juízo da Execução Penal, ficando dispensada a intimação pelo Juízo de Conhecimento.

P.I.C.

Urania, 21 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA